



INTESA SANPAOLO
VITA

Disposizioni in materia di Organismo di Rappresentanza

Aggiornato a ottobre 2020

Fondo Pensione Aperto Giustiniano

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 70
gestito da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Sede Operativa: Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano
comunicazioni@pec.intesasnpaolovita.it Capitale Sociale Euro 320.422.508 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370
Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 Capogruppo del Gruppo
Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di rappresentanza (nel seguito "Organismo") del Fondo Pensione Aperto Giustiniano (nel seguito il "Fondo").

Art. 2 – Composizione, durata e rinnovo dell'Organismo

1. Nel caso di adesioni collettive che comportino l'iscrizione al Fondo di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (nel seguito la "Società") procede alla costituzione di un Organismo composto da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo, e da un rappresentante dei lavoratori per ciascuna collettività di riferimento. La composizione dell'Organismo rispetta il principio di partecipazione paritetica dei rappresentanti delle aziende o gruppi e dei lavoratori.
 2. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.
3. Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al fondo pensione.
4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui al comma 1, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.

Nel caso in cui il numero di aziende o gruppi sia tale da non comportare il raggiungimento del numero massimo di componenti la Società si riserva la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base della numerosità degli aderenti al Fondo, a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.
5. I componenti l'Organismo restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. In assenza di designazione da parte delle aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui al comma 1, l'Organismo non viene costituito.
7. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti dell'Organismo, la Compagnia almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla Compagnia almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.
8. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nel comma 2, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della Società della comunicazione di cui al comma 7, risultino nelle condizioni di cui al comma 1.

Art. 3 – Requisiti per l'assunzione dell'incarico

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni tempo per tempo vigenti.
2. L'organo di amministrazione della Compagnia accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la Compagnia provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 – Costi

1. Le spese di funzionamento dell'Organismo, come anche eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sul Fondo.

Art. 5 – Compiti

1. L'Organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al Fondo e la Società e il Responsabile. L'Organismo non svolge funzioni di controllo. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio